

מסורת הש"ס

(א) זבחים עט. מנחות כב: כג: חולין ק. קת., (ב) לקמן קיט. ונאם אחת רבא, (ג) וצלה ג: לט. ב"מ נג., (ד) נע"מ"ש על הגליון ב"מ ט., (ה) פסחים ט: מד. מיר לו: [תוס' תרומות סוף פ"ו], (ו) [פסחים ית.], (ז) נע"ע אריכות בזה בתוס' מנחות כב: ד"ה ור"י סבר ומוס' זבחים עג. ד"ה ר"י אומר,

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ר' יהודה וכו' דלכא למאן דאמר דלא בטל:

מוסף רש"י

וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטלי. ואע"ג דמדאורייתא חד בתיב בטלי, דבתיב אחרי רבים להטות, תלמוד רבנן הואיל ויש לו מתירין לאחר זמן לא יאכלנו באיסור על ידי ביטול (בבבא זבחים טז:). שתי קופות, גדולות וזקוק דגן דהויא תרומה דאורייתא (פסחים מד.). ולפניהם שני סאין. של פירות (שם טז.). ונפלו אלו לתוך אלו. הסאין לתוך אלו הקופות, וידוע לנו שהאחד נפל בן והאחר בן, ואין ידוע אי זה בן ואין זה בן (שם). הרי אלו מותרים. פירות של קופות החולין מותרין לזר כבתחילה, אפילו אין בקופה כדי להעלות הסאה בלחם ומאה, שאני אומרים חולין לתוך חולין נפלו, אלאהם תלין לקולא היתר בהיתר ואיסור באיסור ואע"ג דלכא למאן למימר איפכא (שם).

הערל פרק שמיני יבמות

ר' יהודה **לעעמיא**. בציסוי הדס ובהקומץ: **אדסיי** **אנל חסיכה** **כו'**. **דמשמע** **טעמא** **משום** **דהפסד** **מועט** **הוא** **נפלוג** **בדידה** **ואע"ג** **דליכא** **תקנתא** **לא** **בטלה**: **טהורה** **בטהורה** **עדיפא** **ליה**. **לאשמועינן** **דאע"ג** **דשתיבן** **טהורות** **ושייך** **בהו** **ביטולא** **טפי** **דאשכחן** **במסכת** **תרומות**

רבי יהודה **לטעמיה** **דאמר** ^(א) **מין** **במינו** **לא** **בטי"ל**. **דוקא** **דדבר** **לח** **ומתערב** **אית** **ליה** **לר'** **יהודה** **דלא** **בטיל** **דומיא** **דדס** **הפר** **ודס** **השעיר** **דיליף** **מינה** **ר'** **יהודה** **בהקומץ** **רבה** **(מנחות** **דף** **כב. ושם)** **אבל** **דדבר** **יצב** **לא** **דר'** **יהודה** **גופיה** **אית** **ליה** **בפ'** **נוטל** **(שבת** **דף** **קמא.)**

דמעלין את המדומע בק"א ואפי' מין צמינו כדמשמע גבי ליטרא קציעות וצלה בהקומץ רבה (מנחות דף כג. ושם) דלכיא למאן ^(א) דלא בטל היינו צנימוסה וסברא הוא דדבר המתערב מתפשט טעם האיסור בכל ההיתר ולא בטל אבל דבר יצב האיסור מונח במקומו אלא שאין ניכר היכן הוא וההיא דשיליגי ציצה (דף נח: ושם) דאמר דמיטין ושעורים צטלים לרבי יהודה ולא חטין צמטין צקמח איירי דאז"כ חטין בשעורין אמאי בטל והלא ניכרים הן ועוד נראה דאפילו קמח כיון שזוהן הוא ואין טעם מתפשט בטל דאי לאו הכי אפילו קמח חטין וקמח שעורים מין צמינו הוא לרצא דלזיל בתר שמה בפרק בתרא דע"ז (דף סו. ושם) כמו חמירא דמיטי וחמירא דשערי אלא התם צרותא איירי ובהקומץ רבה (מנחות דף כג. ושם) דאמר דמנחות שנתערבו אף בציולי לרבי יהודה התם נמי מתוך שזמנן מתרככין ונותנין טעם זה בזה אי"נ כשיאפה אותן יתנו טעם זה בזה"ו: **טהורות** **בטהורות** **עדיף** **ליה**. דאע"פ שאין איסורה

אלא לזרים אפי"ה חמירא ולא בטלה וכ"ש טמאה דאיסוריה אף לכהנים ובקונטרס פירש טעם אחר: **בטומאת** **משקין** **דרבנן**. וקסבר רב שישא צריה דרב אידי דרבנן לא פליגי אדריבי יהודה דאמר מין צמינו לא בטל אלא בדרבנן אבל בדאורייתא מודו דלא בטלה אבל לא נימוסה כיון דכל שדרכו לימנות מקדש אף בטומאה דרבנן לא בטל כמו תרומה בזמן הזה דאי הויא דאורייתא לא הוה עיגול בעיגולים עולה אע"ג דתרומת פירות דרבנן:

ריישא **איסור** **צאו** **סיפא** **וב'**. אמאי דאוקמינן בשנימוסה קאי ובקונטרס פירש דלמי לפרושי בשלא נימוסה ועיגול היינו טעמא דר"ל דמדאורייתא לא בטיל כיון דתרומה לזר במיתה ככרת דמיא ומציילי תלתן של כלאי הכרס אע"ג דאיסור לאו הויא מ"מ לא בטל משום דהוי את שדרכו ודוקא בכל שדרכו הוא דמפליג רבה בין איסור לאו לאיסור כרת ואע"ג דעלה קתני שהיה ר"מ אומר כל שדרכו לימנות מקדש יש לפרש כעין שפי' לעיל דה"ק שהיה ר"מ אומר כל שדרכו לימנות מקדש באיסור כרת או באיסור מיתה והואיל וכן דין הוא שיקדש את שדרכו אפילו באיסור לאו ומיהו לא יתכן כלל לפרש כן דהא חסיכה של חטאת טהורה בחולין עדיפא אפילו מאת שדרכו כדפרישית לעיל מטעם דראויה להתכבד ומשמע דוקא משום דהוי איסור כרת לא בטל אבל איסור לאו בטל:

משום **דהוי** **ליה** **דבר** **שיש** **לו** **מתירין**. למאי דקטערי רב אשי קשה עיגול בעיגולים אמאי עולה דאפילו בדרבנן שמעינן ליה לרב אשי (בבבא דף ד. ז). דדבר שיש לו מתירין לא בטל ויש להעמיד ההיא דעיגול בעיגולין בתרומה טמאה דאין לה מתירין ומיהו קשה הר"ר שמואל מאכזב אדמקשה מצרייתא לותיב ממתני' דתרומות (ריש) פ"ו (מ"ה) דתנן ב' קופות אחת של חולין ואחת של תרומה נפלה סאה של תרומה לתוך אחת מהן ואין ידוע לאיזה מהן נפלה הריני אומר לתוך תרומה נפלה והוו לכו לרבי יוחנן ור"ל לאיפלוגי עלה והשיב ר"י דמשום רבותא דר' יוחנן מיייתא ברייתא דאפילו בב' קופות ושתי סאין דליכא למימר כולי האי אוקי חולין אחוקייהו דמה שנפל בקופה של חולין ספק הוא ואין לו חזקת היתר שרי בה רבי יוחנן בלא רבייה ואפשר דבסאה אחת אפילו ר"ל שרי בלא רבייה דסמכינן אחזקת חולין שבקופה ומוקי לה אחזקתייהו ולהכי לא פליגי לאמתניתין אלא אבירייתא: **אָאָר** **ל'** **יוחנן** **באי** **איבא** **צמימר**. פירוש כיון דתרומה בזמן הזה דאורייתא היכי סמכינן אשאני אומר להיתר בלא רבייה תימה למאי דסלקא דעתך השתא דתרומה בזמן הזה דאורייתא אפילו הוה מוקי לה רבי יוחנן כשרצו תקשי ליה היכי סמכינן אשאני אומר כיון דאית ליה לרבי יוחנן בריש אלו עוברין (פסחים דף מד. ושם) כזית כזדי אכילת פרס דאורייתא דהכי פריך לה התם ומתוך קושיא זו משיי התם הבי"ע בתרומה בזמן הזה דרבנן ויש לומר דה"מ למימר וליטעמיך והתם גמי הוה מצי למימר וליטעמיך אפילו כזית כזדי אכילת פרס דרבנן תקשי אמאי אמרינן שאני אומר כיון דרבי יוחנן מוקי לה הכא בלא רבייה וכן דרך הש"ס בכמה מקומות: ירושה

כב.

רבי יהודה **לטעמיה** **דאמר** **מין** **במינו** **לא** **בטי"ל**. **דוקא** **דדבר** **לח** **ומתערב** **אית** **ליה** **לר'** **יהודה** **דלא** **בטיל** **דומיא** **דדס** **הפר** **ודס** **השעיר** **דיליף** **מינה** **ר'** **יהודה** **בהקומץ** **רבה** **(מנחות** **דף** **כב. ושם)** **אבל** **דדבר** **יצב** **לא** **דר'** **יהודה** **גופיה** **אית** **ליה** **בפ'** **נוטל** **(שבת** **דף** **קמא.)**

דמעלין את המדומע בק"א ואפי' מין צמינו כדמשמע גבי ליטרא קציעות וצלה בהקומץ רבה (מנחות דף כג. ושם) דלכיא למאן ^(א) דלא בטל היינו צנימוסה וסברא הוא דדבר המתערב מתפשט טעם האיסור בכל ההיתר ולא בטל אבל דבר יצב האיסור מונח במקומו אלא שאין ניכר היכן הוא וההיא דשיליגי ציצה (דף נח: ושם) דאמר דמיטין ושעורים צטלים לרבי יהודה ולא חטין צמטין צקמח איירי דאז"כ חטין בשעורין אמאי בטל והלא ניכרים הן ועוד נראה דאפילו קמח כיון שזוהן הוא ואין טעם מתפשט בטל דאי לאו הכי אפילו קמח חטין וקמח שעורים מין צמינו הוא לרצא דלזיל בתר שמה בפרק בתרא דע"ז (דף סו. ושם) כמו חמירא דמיטי וחמירא דשערי אלא התם צרותא איירי ובהקומץ רבה (מנחות דף כג. ושם) דאמר דמנחות שנתערבו אף בציולי לרבי יהודה התם נמי מתוך שזמנן מתרככין ונותנין טעם זה בזה אי"נ כשיאפה אותן יתנו טעם זה בזה"ו: **טהורות** **בטהורות** **עדיף** **ליה**. דאע"פ שאין איסורה

(א) צ"ל וליכא כאן אלא בלא דטומאת בשר.

עין משפט

נר מצוה

קָלָא א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ סמג עשין עה טור ש"ע י"ד סימן קב סעיף א': **קָלָב** ב ג מיי' פ"ג מהלכות תרומות הלכה יד טוש"ע י"ד סימן קא סעיף א':

תוספות ישנים

רבא אמר רישא איסור לאו. פי' משו"ה אמרינן ברישא תעלה דהא גמי כי תעלה לא תאכל רק לכהנים א' וליים אלא לאו דטומאה אכל בסיפא אי אמרינן דתעלה בחולין תאכל לישראל ואוכל אותם בטומאת הגוף כי אינו מזהר לאכול חולין בטומאת הגוף ואיכא כרת באכילת קדשים בטומאת הגוף:

(ב) צ"ל וליכא כאן אלא בלא דטומאת בשר.